31/08/2026 **SEGUNDA TURMA**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.610.959 RIO GRANDE DO SUL

RELATOR	**: MIN. ANDRÉ MENDONÇA**
RECTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECDO.(A/S)	: WAGNER MOREIRA DE AZEVEDO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ABORDAGEM POLICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APONTOU INCONGRUÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DÚVIDAS SOBRE AS RAZÕES DA DINÂMICA DA ABORDAGEM. AUSÊNCIA DE CAMPANA OU INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo MPRS contra acórdão do TJRS que absolveu o recorrido da acusação dos delitos do art. 33, "caput", da Lei 11.343/06 e do art. 14 da Lei 10.826/2003. No recurso, o MPRS alega, em suma, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, incisos X e XI, da Constituição Federal. Aduz que a abordagem policial do acusado em via pública foi justificada, bem como a sequencial entrada em sua residência, a qual, ademais, teria sido autorizada, de forma que não haveria ilegalidade nas apreensões dos entorpecentes e da arma de fogo que culminaram com a condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido consignou expressamente uma série de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código DA11-F7CB-B5B2-34D9 e senha 64AC-C8C1-A285-DE90

contradições nos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, colocando sérias dúvidas sobre a real dinâmica dos eventos e maculando o conjunto probatório acusatório.

4. O acórdão do TJRS apontou que um dos policiais disse que havia um mandado em desfavor do réu (documento que não aportou aos autos e que jamais foi mencionado durante a investigação); que tinha conhecimento acerca do acusado, porém não o conhecia pessoalmente; que não se recordava de ter havido ou não busca domiciliar. Outro policial, contudo, teria dito que abordaram o réu por conta de se tratar de indivíduo já conhecido, o qual se encontrava em cumprimento de prisão domiciliar; que solicitaram a entrada na residência para a esposa do acusado, a qual permitiu que a guarnição entrasse, mas que lá nada encontraram.

5. A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. Nesse sentido, de fato, "*não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal*" (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, na Sessão Virtual de 21 a 28 de agosto de 2026, acordam os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, em negar provimento ao recurso e determinar, oportunamente, a certificação do trânsito e a devida baixa, nos termos do voto do Relator.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código DA11-F7CB-B5B2-34D9 e senha 64AC-C8C1-A285-DE90

Brasília, 31 de agosto de 2026.

Ministro **ANDRÉ MENDONÇA**
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código DA11-F7CB-B5B2-34D9 e senha 64AC-C8C1-A285-DE90

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.610.959 RIO GRANDE DO SUL

RELATOR	**: MIN. ANDRÉ MENDONÇA**
RECTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECDO.(A/S)	: WAGNER MOREIRA DE AZEVEDO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA (RELATOR):

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo MPRS contra acórdão do TJRS que absolveu o recorrido da acusação dos delitos do art. 33, "caput", da Lei 11.343/06 e do art. 14 da Lei 10.826/2003, nos termos da seguinte ementa:

> APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA E ACUSATÓRIA. NATUREZA E FORMA DE ABORDAGEM QUE SE AFIGUROU DUVIDOSA. CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS. DÚVIDA QUE DEVE FAVORECER À DEFESA. MATERIALIDADE CONTAMINADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

2. No recurso, o MPRS alega, em suma, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, incisos X e XI, da Constituição Federal. Aduz que a abordagem policial do acusado em via pública foi justificada, bem como a sequencial entrada em sua residência, a qual, ademais, teria sido autorizada, de forma que não haveria ilegalidade nas apreensões dos entorpecentes e da arma de fogo que culminaram com a condenação.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C688-3819-D870-272E e senha A6E2-CA0C-2B93-AC8A

3. Contrarrazões acostadas ao e-doc. 60.

É o relatório.

Ministro **ANDRÉ MENDONÇA**
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C688-3819-D870-272E e senha A6E2-CA0C-2B93-AC8A

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.610.959 RIO GRANDE DO SUL

RELATOR	**: MIN. ANDRÉ MENDONÇA**
RECTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECDO.(A/S)	: WAGNER MOREIRA DE AZEVEDO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

VOTO

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA:

1. Trata-se, como relatado, de recurso extraordinário com agravo interposto pelo MPRS contra acórdão do TJRS que absolveu o recorrido da acusação dos delitos do art. 33, "caput", da Lei 11.343/06 e do art. 14 da Lei 10.826/2003, nos termos da seguinte ementa:

> APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA E ACUSATÓRIA. NATUREZA E FORMA DE ABORDAGEM QUE SE AFIGUROU DUVIDOSA. CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS. DÚVIDA QUE DEVE FAVORECER À DEFESA. MATERIALIDADE CONTAMINADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

2. O recurso não merece provimento.

3. Em apertada síntese, alega o recorrente, buscando a condenação do acusado, que abordagem policial em via pública foi justificada, bem como a sequencial entrada em sua residência, a qual, ademais, teria sido

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 855C-B8B7-5410-94E4 e senha 0866-E573-5923-CEB3

autorizada, de forma que não haveria ilegalidade nas apreensões dos entorpecentes e da arma de fogo.

4. O acórdão recorrido, contudo, consignou expressamente uma série de contradições nos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, colocando sérias dúvidas sobre a real dinâmica dos eventos e maculando o conjunto probatório acusatório.

5. Nesse sentido, a tese acusatória apontava que em patrulhamento de rotina os policiais abordaram o réu, o qual estava em prisão domiciliar, e com ele localizaram entorpecentes, dinheiro, uma arma de fogo municiada e balanças de precisão.

6. O acórdão do TJRS apontou que um dos policiais disse que havia um mandado em desfavor do réu (documento que não aportou aos autos e que jamais foi mencionado durante a investigação); que tinha conhecimento acerca do acusado, porém não o conhecia pessoalmente; que não se recordava de ter havido ou não busca domiciliar. Outro policial, contudo, teria dito que abordaram o réu por conta de se tratar de indivíduo já conhecido, o qual se encontrava em cumprimento de prisão domiciliar; que solicitaram a entrada na residência para a esposa do acusado, a qual permitiu que a guarnição entrasse, mas que lá nada encontraram. Concluiu o acórdão:

> Da detida análise dos autos, não vislumbro a necessária e indispensável segurança quanto ao cenário reproduzido, já que controversas as declarações consignadas.
>
> De um lado, os dois policiais ouvidos, os quais sequer apontaram em que teria consistido a fundada suspeita para eventual abordagem em via pública - não há menção de ter o réu manifestado comportamento duvidoso, tampouco indicativos de que Wagner fosse, de fato, conhecido pela

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 855C-B8B7-5410-94E4 e senha 0866-E573-5923-CEB3

> guarnição e, nessa condição, estivesse descumprindo a pena de prisão domiciliar -, quanto mais não seja em virtude da ausência de investigação prévia, campana ou monitoramento da região; de outro, a versão da Defesa, ao afirmar que Wagner estava em casa, já que dali não poderia se ausentar depois das 18h, acompanhado de sua esposa e enteado, quando a família foi surpreendida pela entrada dos policiais, desprovidos de mandado ou prévio consentimento.

7. O TJRS aplicou adequadamente o entendimento deste Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, diante da falta de segurança quanto aos motivos e dinâmica da abordagem e dos fatos subsequentes.

8. A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte.

9. Nesse sentido, de fato, "*não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal*" (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).

10. A suposta revaloração jurídica pretendida, não resiste, em verdade, ao crivo da Súmula 279, exigindo-se, para o acesso às controvérsias ali expostas, que se embrenhe no caderno probatório e se proceda a novo julgamento, reanalisando-se todo o conjunto de elementos fáticos para além das premissas do acórdão. Vide, nesse diapasão, a jurisprudência uníssona da Corte:

> Recurso extraordinário em mandado de segurança. 2.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 855C-B8B7-5410-94E4 e senha 0866-E573-5923-CEB3

> Servidor público. 3. Auxiliar local que exercia função em embaixada brasileira no exterior. 4. Recebimento de verba indenizatória por desempenho de função no exterior, que não integrava os vencimentos. Lei 5.809/1972. Mudança de situação fática. Retorno ao Brasil. 5. Ausência de direito adquirido a regime jurídico e à forma de composição remuneratória. 6. Garantia de irredutibilidade de vencimentos. Interpretação de norma infraconstitucional e necessidade de *revolvimento* do acervo *fático-probatório* dos autos. Impossibilidade. 6. Aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Repercussão geral rejeitada **(RE 862668 RG, Redator para o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, julg. 06/09/2018).**

> 1.Agravo regimental no recurso *extraordinário*. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Competência. 4. Necessidade de *revolvimento fático-probatório*. Impossibilidade. Súmulas 279/STF e 454/STF. 5. Negado seguimento ao recurso *extraordinário*. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento **(RE 1433091, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 24/06/2024).**

> RECURSO *EXTRAORDINÁRIO* COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. EXTENSÃO DE VANTAGENS. INATIVOS E PENSIONISTAS. SÚMULA VINCULANTE 55. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE *REVOLVIMENTO* DO CONJUNTO *FÁTICO-PROBATÓRIO* DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO *EXTRAORDINÁRIO* COM AGRAVO DESPROVIDO **(ARE 1466749, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julg. 17/03/2025).**

11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Oportunamente,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 855C-B8B7-5410-94E4 e senha 0866-E573-5923-CEB3

certifique-se o trânsito e providencie-se a devida baixa.

É como voto.

Ministro **ANDRÉ MENDONÇA**
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 855C-B8B7-5410-94E4 e senha 0866-E573-5923-CEB3

SEGUNDA TURMA

EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.610.959
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL/RS
RELATOR(A): MIN. ANDRÉ MENDONÇA
RECTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECDO.(A/S): WAGNER MOREIRA DE AZEVEDO
PROC.(A/S)(ES): DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso e determinou, oportunamente, a certificação do trânsito e a devida baixa, nos termos do voto do Relator, Ministro André Mendonça. Segunda Turma, Sessão Virtual de 21.8.2026 a 28.8.2026.

Composição: Ministros Luiz Fux (Presidente), Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça.

Thiago Fernandes Lins
Secretário da Segunda Turma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A3E7-49AE-7DDF-1855 e senha 72FA-B668-DDAB-CD64